

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2749/2533

องค์การคลังสินค้า

โจทก์

นายดวง ดีวาจิน

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลคอมไบน์

จำกััด

จำเลย

นายดวง ดีวาจิน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ที่ผู้ร้องฎีกาโต้แย้งว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มิได้นำสืบเพื่อรับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ก็ดี มิได้นำสืบว่าหลวงอรรถวิจิตรรยารักษ์มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) หรือไม่ก็ดี มิได้นำสืบถึงระเบียบการโอนหุ้นในบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) ก็ดี ล้วนเป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาทและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องและผู้คัดค้านมิใช่คู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ปัญหาว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านจะเป็นคู่ความหรือไม่ย่อมเป็นข้อกฎหมาย เมื่อผู้คัดค้านไม่นำสืบว่าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแฟ่งมาตรา 127 ก็รับประโยชน์ตามข้อสันนิษฐานของบทมาตราดังกล่าวไม่ได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคำร้องแล้ว(อันดับ 55)

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือแจ้งยืนยันให้ผู้ร้องนำเงินค่าหุ้นบริษัทจำเลย จำนวน 37,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยไปชำระต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับโอนหุ้นในบริษัทจำเลยหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ร้องในเรื่องการถือหุ้นหรือรับโอนหุ้นเป็นหลักฐานปลอมทั้งสิ้น ผู้ร้องไม่ได้เป็นหนี้หรือค้างชำระเงินค่าหุ้นหรือเงินจำนวนใด ๆ ขอให้มีความสั่งจำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 44,188.35 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี คิดจากต้นเงินจำนวน 37,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 51)ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

คำสั่ง

คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ผู้ร้องฎีกาว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้นำสืบเพื่อรับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 127 กิติ มิได้นำสืบว่าหลวงวิจิตรจรรยาภักษ์มีอำนาจกระทำการ
แทนบริษัทลูกหนี้(จำเลย) กิติ หรือมิได้นำสืบถึงระเบียบการโอนหุ้นในบริษัทลูกหนี้กิติ
ดี ล้วนเป็นการฎีกาเพื่อมิให้ฟังว่า ผู้ร้องได้รับโอนหุ้นของบริษัทลูกหนี้มาและค้าง
ชำระค่าหุ้นอยู่บางส่วน จึงเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายที่
กล่าวแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาผู้ร้องขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่ผู้ร้องฎีกาว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้นำสืบ
เพื่อรับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 127 กิติ มิได้นำสืบว่าหลวงวิจิตรจรรยาภักษ์มีอำนาจกระทำการ
แทนบริษัทลูกหนี้(จำเลย) กิติ หรือมิได้นำสืบถึงระเบียบการโอนหุ้นในบริษัทลูกหนี้กิติ
ดี ล้วนเป็นการฎีกาเพื่อมิให้ฟังว่า ผู้ร้องได้รับโอนหุ้นของบริษัทลูกหนี้มาและค้าง
ชำระค่าหุ้นอยู่บางส่วน จึงเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายที่
กล่าวแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาผู้ร้องขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สวิน อักษรายุธ-นาม ยิ้มแย้ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ